

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-061	처분요구일자	2024-08-21
처 분 종 류	시정(일반), 통보		
관 계 부 서	○처(●팀)		
제 목	ㄱ 비계약 업무처리 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

○처(●팀)는 상업시설 사업권 운영 및 계약관리 업무를 담당하며 ㄱ사업을 관리한다.

ㄱ사업은 2018. 1. 18.에서 2023. 12. 31.까지는 □□가 계약자였으며, 계약기간 만료에 따라 2023년 신규사업자 입찰을 통해 △△이 계약자로 선정되어, 현재는 ○별 임대료가 산정되어있는 고정임대료 방식의 상업시설임대계약이 관리·운영되고 있다.

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “계약사무규칙”이라 한다) 제6조에 따르면 계약의 방법은 일반경쟁이 원칙이며, 계약사무규칙 제8조 제1항 제1호 내지 제9호에 해당할 경우 예외적으로 수의계약을 체결할 수 있다.

계약사무규칙 제2조 제5항에 따라 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령이 준용되므로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조에 따라 계약은 일반경쟁에 부쳐야 하며, 같은 법 시행령 제26조에 예외적으로 수의계약에 의할 수 있는 경우가 규정되어 있다.

또한 국가계약법 제11조에 따라 계약을 체결할 때는 계약의 목적, 계약

금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 그 밖에 필요한 사항을 명백히 하여 계약서를 작성하여야 하며, 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다.

따라서 계약사무규칙, 국가계약법령에 따라 계약은 일반경쟁을 원칙으로 체결하여야 하고, 예외적으로 수의계약 사유에 해당할 경우 수의계약을 할 수 있으며, 일반경쟁이나 수의계약 등 계약의 방법을 불문하고 계약을 체결할 때는 계약보증금 등 필요한 사항을 명백히 하여 계약서를 작성하여 기명·날인하고 계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○처(●팀)은 ㄱ사업 상업시설임대차계약 계약물량에 포함되지 않고, 1년 미만 이벤트 성격으로 진행되는 ○ 및 공항운영, 여객편의 차원에서 추가 개발되는 부정기적인 ○을 ㄱ사업 계약자의 요청이 있을 경우 문서¹⁾승인하는 방식으로, 한시적으로 추가되는 ○물건을 비계약건으로 운영하였다.

2022년 1월부터 2024년 5월까지 운영된 비계약 물건은 총 25건으로 인천국제공항공사(이하 “공항공사”라 한다)가 수익한 임대료 총액은 910,968,300원이며, 비계약건 운영 ○는 ㄷ, 자동차, 전자제품 ㄴ와 ㄹ지역의 주류, 패션 등의 프로모션 부스이다.

비계약건의 ○매체 영업료는 2011. 8. 16. 수립된 내부방침²⁾ 및 2019. 6. 14. ○매체 운영사업 계약변경 내부방침³⁾에 기타사항으로 확인한 내용을 기준으로 산정되는데, 해당 내부방침에 따라 비계약건의 ○매체 영업료는 ○사업자가 ○와 계약한 금액에 내부방침에 따른 영업요율(57.42%)을 곱하여

1) 계약자가 문서로 위치, 규격, 시안, ○로 등을 표기하여 승인요청하고, 공항공사의 승인문서에는 해당내용과 승인조건인 ○매체별 설치 및 운영가이드라인을 준수할 것, 여객동선 및 공항운영에 지장을 초래하지 않을 것 등이 추가 되어 문서(처장전결) 승부 되었음

2) ○처-5497호(2011. 8. 16.)○운영사업권 계약외 ○매체 영업료 산정(안)

3) ○처-2950호(2019. 6. 14.)「ㄱ사업 계약변경 시행계획 및 시행결의」의 기타사항으로 계약外 ○매체 영업료 산정기준을 검토하여 2019년 시행한 원가산정 결과와 기존 운영 중인 2011년도 기준의 차이가 크지 않으므로 기존요율로 결정 하였다. 당시 계약은 2023. 12. 31.자로 종료되었고(계약번호A◇◇호, 계약자□□) 공고번호 2◇◇◇호로 2023년 시행한 입찰결과에 따라 2024. 1. 1.부터 계약번호 A◇◇◇, 계약자△△인 ㄱ사업이 운영 중이다.

산정된다.

다만, 비계약건은 영업요율(57.42%)을 제외하고 최소임대료 등 별도의 제한은 존재하지 않는데, 비계약 ○매체로 승인·운영된 내역 중 2023. 9. 1.부터 2023. 12. 31.까지 비상단에 게재된 L배너는 기준금액 월 110,000,000원, 영업요율(57.42%)에 따라 산정된 월임대료가 63,162,200원이었으나, 2024년 1월부터 5월까지의 같은 위치에 같은 규격의 ○가 게재되었지만 기준금액 월 40,000,000원, 월임대료는 22,968,000원이었으며, 2024년 6월은 다시 기준금액 월 110,000,000원, 월임대료가 63,162,200원으로 운영되었다. 세부내역은 [표]와 같다.

[표] L배너 비계약건 운영현황

구분	승인기간	월기준금액(원)	월임대료(원)	○사업자
L 배너 위치 : 규격 : 스	2023. 9. 1.~12. 31.	110,000,000	63,162,200	□□
	2024. 1. 1.~2. 29.	40,000,000	22,968,000	△△
	2024. 3. 1.~3. 31.	40,000,000	22,968,000	△△
	2024. 4. 1.~4. 30.	40,000,000	22,968,000	△△
	2024. 5. 1.~6. 30.	(5월)40,000,000 (6월)110,000,000	(5월)22,968,000 (6월)63,162,000	△△

그사업 ○매체 상업시설임대차계약서, 입찰서류 등 계약문서에서는 비계약 운영의 근거를 확인할 수 없고, 사업자의 승인요청 및 공항공사의 승인 알림 문서를 확인할 수 있으나 표준계약서 적용 등이 제외되어 단순승인 형태로만 운영되므로 비교적 간단한 내용만 포함되어 있고 계약보증금 면제여부, 위험부담 등의 내용은 확인되지 않는다.

관계부서(관련자) 등 의견 및 검토결과

○처(●팀)는 비계약 ○는 ○사업자 및 ○제안에 따라 ○업종, 기간, 형태, 면적 등이 유동적이고 다양한 형태로 진행되고 있으며 비정기적, 유동적, 단기로 운영되는 특성상 입찰 시 고정적인 ○계약물량에 포함하기 어려워 내부방침을 근거로 운영하고 있다는 의견을 제시하였다.

또한 비계약 물량의 ○료는 영업환경, ○효과, ○사업자의 영업력 등에 따라 ○사업자-○주 양사의 협상으로 결정되기 때문에 유사사례를 찾기 어렵고 동일한 ○매체여도 ○료가 상이할 수 있으며, 타 기관 임대사례 등이 희박하고 이에 대한 임대료 확인이 불가하여 객관적인 ○료 산정기준을 파악할 수 없기 때문에 고정적인 임대료 금액을 설정하는 것은 비합리적이어서 개항 이후 현재까지 일정 영업요율을 부과하는 형태로 운영되었다고 설명하였다.

그러나 계약사무규칙 및 국가계약법령을 준수하지 아니하고 ㄱ사업 ○매체 상업시설임대차계약에 근거 없이 수의계약 형태로 시행되고 있는 현재의 비계약 ○ 운영방식은 시정이 필요하다.

또한 기존 ㄱ사업 ○매체 상업시설임대차계약의 계약변경 등을 통하여 비계약건을 계약에 편입하여 운영하는 경우라고 하더라도, 현재는 영업요율을 제외하고는 비계약 ○ 시행관련 시행기준 등 자원의 보호 측면에서 임직원이 준수해야 할 기준 및 절차가 부재하므로 내부통제의 강화를 위해 운영기준 수립 등 제도개선이 필요하다.

조치할 사항

① 사장(○처장)은 ㄱ운영 시 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 국가계약법령을 준수하시기 바랍니다. (시정(일반))

② 사장(○처장)은 비계약 ㄱ관련 자원의 보호측면에서 임직원이 준수해야 할 기준(예: 시행기준, 최소임대료 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략